

1. 제정 이유

희귀질환전문기관 지정 요건의 세부기준을 마련하고, 이에 따른 지정 및 취소 등에 필요한 사항에 대한 근거를 마련하여 제도 운영의 취지 및 효율성을 확보하고자 함

2. 주요내용

- 가. 희귀질환전문기관 지정 요건의 세부기준 등을 마련함(안 제2조, 안 별표)
- 나. 희귀질환전문기관 지정취소 등에 필요한 세부사항을 마련함(안 제3조)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「희귀질환관리법」 제14조
「희귀질환관리법 시행령」 제11조제2항,
「희귀질환관리법 시행규칙」 제7조제3항, 제5항
- 나. 예산조치 : '24년 예산안에 반영되었음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 :

희귀질환전문기관 지정기준 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「희귀질환관리법」(이하 "법"이라 한다) 제14조, 「희귀질환관리법 시행령」(이하 "시행령"이라 한다) 제11조제2항, 「희귀질환관리법 시행규칙」(이하 "시행규칙"이라 한다) 제7조제5항에 따른 희귀질환전문기관(이하 "전문기관"이라 한다) 지정 요건의 세부 기준과 전문기관의 지정 및 취소 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(지정기준 등) ① 시행령 제11조제1항에 따라 「의료법」 제3조제3항제1호가목 및 같은 항 제3호 가목·바목에 따른 의료기관 중 전문기관의 지정기준은 [별표]와 같다.

② 질병관리청장은 전문기관으로 지정 받으려는 의료기관이 [별표]의 지정기준 중 일부를 충족하지 못한 경우에는 일정기간 내 그 기준을 충족할 것을 조건으로 하여 전문기관으로 지정할 수 있다.

③ 질병관리청장은 제1항에도 불구하고 특정 질환 분야 또는 특화된 기능 등을 수행하는 전문기관을 지정하고자 하는 경우, 지정기준을 달리 적용할 수 있다.

④ 제1항부터 제3항까지 규정한 사항 외에 전문기관의 지정 세부기준 및 운영에 관하여 필요한 세부사항은 질병관리청장이 정한다.

제3조(지정취소 등) ① 질병관리청장은 전문기관이 지정기준에 미달하게 된 경우 3개월 이내의 기간을 정하여 지정기준을 갖추 것을 요구할 수 있다.

② 질병관리청장은 지정기관의 지정을 취소할 경우 법 제14조제3항에 따라 청문을 실시하여야 한다. 이 경우 청문에 관하여는 「행정절차법」에서 정하고 있는 사항을 따른다.

③ 질병관리청장은 청문조서, 청문주재자의 의견서 및 그 밖의 관계서류 등을 검토한 결과 상당한 이유가 있다고 인정하는 경우에는 청문결과를 처분에 반영할 수 있다.

④ 제1항에 따라 전문기관의 지정이 취소된 의료기관의 장은 지체없이 전문기관 지정서를 질병관리청장에게 반납해야 한다.

제4조(재검토 기한) 질병관리청장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 12월 31일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 공포한 날부터 시행한다.

[별표] 희귀질환전문기관 지정 요건의 세부기준(제2조제1항 관련)

1. 영 제11조제1항제1호에 따른 의료기관의 경우

구분	필수 요건	비고
대상 의료기관	「의료법」 제3조제2항제1호가목에 따른 의료기관 일 것	의원급 의료기관 중 의원
인력	희귀질환 진료·연구 등을 담당하는 전문의 1명 이상을 둘 것	
시설	다음 각 목의 시설을 모두 갖추어 가. 희귀질환 진료·연구 등을 위한 독립된 외래진료실 나. 희귀질환(환자·가족) 상담을 위한 상담실 다. 희귀질환전문기관 업무 관련 행정·민원 등 사무 처리를 위한 사무실	· 외래진료실은 의료기관 내에 위치할 것 · 나목의 상담실과 다목의 사 무실은 겸하여 활용 가능
진료실적	1년 이상의 기간 동안 질병관리청장이 인정하는 진 료실적(연간 희귀질환자의 수, 연간 희귀질환 진료 의뢰 및 회송 건수)이 있을 것	질병관리청장은 지역/인구 등 을 고려하여 진료실적을 달리 정할 수 있음
장비	다음 각 목의 장비를 모두 갖추어 가. 자료 수집·분석 등 등록통계 및 조사 연구를 위한 온라인 업무처리시스템 나. 희귀질환 교육(온라인, 오프라인) 및 비대면 협 진 등을 위한 화상 장비(노트북, 빔프로젝트, 카메라 등)	

2. 영 제11조제1항제2호에 따른 의료기관의 경우

구분	필수 요건	비고
대상 의료기관	「의료법」 제3조제2항제3호가목 및 바목에 따른 의료기관일 것	병원급 의료기관 중 병원(가 목) 또는 종합병원(바목)
인력	다음 각 목의 인력을 모두 갖추어 가. 희귀질환관리사업단장 1명 나. 희귀질환 진료·연구 등을 담당하는 전문의 1명 이상 다. 희귀질환 진단지원, 상담, 등록통계 등 환자관리 전담인력 1명 이상	단장은 희귀질환 관련 업무의 경험이 풍부한 교수 이상의 직 급일 것
시설	다음 각 목의 시설을 모두 갖추어 가. 희귀질환 진료·연구 등을 위한 독립된 외래진료실 나. 희귀질환(환자·가족) 상담을 위한 별도 상담실 다. 희귀질환전문기관 업무 관련 행정·민원 등 사무 처리를 위한 사무실	· 외래진료실은 의료기관 내에 위치할 것 · 상담실과 사무실은 구분하여 두고, 상담실은 이용의 편의 성과 접근성을 높이기 위하 여 외래진료실과 동선을 고 려해 배치할 것
조직	다음 각 목의 요건을 모두 갖추어 가. 희귀질환전문기관은 의료기관 내 희귀질환 진 료, 상담, 교육, 등록통계 및 조사연구 등을 수행 하는 희귀질환 전담 책임 조직으로서 희귀질환 관리사업단을 설치할 것 나. 희귀질환전문기관 내 희귀질환 다학제 진료를 위해 다음 구분에 따른 필수 전문 진료과별 1개 이상 설치할 것 1) 소아진료과(소아청소년과 또는 임상의학유전학 과 포함) 2) 성인진료과(산부인과, 신경과 포함) 3) 지원진료과(진단검사의학과 포함)	· 희귀질환관리사업단을 해 당 의료기관 내 별도의 사업 자(법인을 포함한다)로 하 여금 운영하도록 하거나 다 른 사업자에게 위탁하여 운 영하게 할 수 없음 · 다학제 진료를 위한 전문 진 료과 간 유기적 협력 체계를 마련할 것
진료실적	1년 이상의 기간 동안 질병관리청장이 인정하는 진 료실적(연간 희귀질환자의 수, 연간 희귀질환 진료 의뢰 및 회송 건수)이 있을 것	질병관리청장은 지역/인구 등 을 고려하여 진료실적을 달리 정할 수 있음
장비	다음 각 목의 장비를 모두 갖추어 가. 자료 수집·분석 등 등록통계 및 조사 연구를 위한 온라인 업무처리시스템 나. 희귀질환 교육(온라인, 오프라인) 및 비대면 협 진 등을 위한 화상 장비(노트북, 빔프로젝트, 카메라 등)	